

Odnos voditelja i izvršitelja – pokušajte utvrditi koje uloge imaju organizacije u sljedećim primjerima obrada

Slučaj 1) ABC Marketing

Tvrtka ABC Marketing pruža usluge promotivnog oglašavanja i izravnog marketinga različitim tvrtkama. Tvrtka Dobar Proizvod sklapa ugovor s ABC Marketingom prema kojem potonja tvrtka osigurava komercijalno oglašavanje za korisnike Dobrog Proizvoda. Prema tom ugovoru, ABC Marketing je u položaju izvršitelja obrade. Međutim, ABC Marketing odlučuje koristiti bazu podataka klijenata Dobrog Proizvoda i za svrhu promicanja proizvoda drugih kupaca.

Smije li ABC Marketing to učiniti?

Ova odluka o dodavanju dodatne svrhe onoj za koju su osobni podaci preneseni pretvara ABC Marketing u voditelja obrade za ovu obradu. Pitanje zakonitosti ove obrade i dalje će se ocjenjivati u svjetlu drugih članaka (6,8), bez adekvatne pravne osnove nema mogućnosti obrade podataka.

Slučaj 2) LNG d.o.o.

Tvrtka LNG d.o.o. pomaže tvrtki Uspješno Poduzeće d.d. u odabiru i zapošljavanju novih djelatnika. U ugovoru između njih se jasno navodi da će "LNG d.o.o" djelovati u ime Uspješnog Poduzeća d.d. i da će u obradi osobnih podataka djelovati kao izvršitelj obrade. Uspješno Poduzeće d.d. je jedini voditelj obrade. Međutim, LNG d.o.o. je u dvosmislenom položaju: s jedne strane on ima ulogu voditelja obrade prema tražiteljima zaposlenja, a s druge strane pretpostavlja da je izvršitelj koji djeluje u ime klijenata – voditelja obrade, kao što su Uspješno Poduzeće d.d. Inc i druge tvrtke koje traže osoblje kroz njega.

Nadalje, LNG - sa svojom poznatom uslugom s dodanom vrijednošću "globalno spajanje" - traži prikladne kandidate kako među životopisima koje je izravno primio Uspješno Poduzeće d.d., tako i među onima koje već ima u svojoj opsežnoj bazi podataka. Time se osigurava da LNG d.o.o., koji je prema ugovoru plaćen samo za stvarno potpisane ugovore, poboljšava usklađenost između ponuda za posao i tražitelja zaposlenja, čime se povećavaju njegovi prihodi.

Što je LNG u odnosu na Uspješno Poduzeće?

Iz gore navedenih elemenata može se reći da će se, unatoč ugovornoj kvalificiranosti, LNG d.o.o. smatrati voditeljem obrade, te kao voditeljem obrade zajedno s Uspješno Poduzeće d.d. Inc voditi barem one skupine operacija koje se odnose na zapošljavanje radnika za potrebe poduzeća.

Slučaj 3) Putnička agencija, hotel i zrakoplovna tvrtka

Putnička agencija, hotelski lanac i zrakoplovna tvrtka odlučuju uspostaviti zajedničku internetsku platformu kako bi poboljšali svoju suradnju u pogledu upravljanja rezervacijama u putovanjima. Oni se slažu oko važnih elemenata sredstava koja će se koristiti, kao što su podaci koji će biti pohranjeni, kako će rezervacije biti dodijeljene i

potvrđene, te tko može imati pristup pohranjenim informacijama. Nadalje, odlučuju se podijeliti podatke svojih klijenata kako bi proveli integrirane marketinške akcije.

Tko je izvršitelj, a tko voditelj obrade?

U tom slučaju, putnička agencija, zrakoplovna tvrtka i hotelski lanac zajednički će kontrolirati način obrade osobnih podataka svojih kupaca te će stoga biti zajednički voditelji u vezi s operacijama obrade koje se odnose na zajedničku internetsku platformu. Međutim, svaki od njih bi i dalje zadržao isključivu kontrolu u odnosu na druge aktivnosti obrade, npr. one koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.

Slučaj 4) Farmaceutska tvrtka i istraživački centar

Farmaceutska tvrtka Dugovječnost d.d. sponzorira neke studije o lijekovima i odabire istraživačke centre na temelju procjene prikladnosti i interesa; izrađuje protokol istraživanja, pruža potrebne smjernice centrima u vezi s obradom podataka i provjerava usklađenost centara s protokolom i odgovarajućim internim postupcima.

Iako kao sponzor ne prikuplja nikakve podatke izravno, dobiva podatke o pacijentima koje prikupljaju centri za ispitivanje i obrađuje te podatke na različite načine (ocjenjujući informacije sadržane u medicinskoj dokumentaciji; primajući podatke o nuspojavama; unoseći te podatke u relevantnu bazu podataka, obavljanje statističkih analiza radi postizanja rezultata ispitivanja).

Istraživački centar provodi istraživanje lijeka samostalno - iako u skladu sa smjericama sponzora; daje obavijesti pacijentima i dobiva njihov pristanak u vezi s obradom podataka o njima; omogućuje suradnicima sponzora pristup izvornim medicinskim dokumentima pacijenata za obavljanje aktivnosti praćenja; i obrađuje te je odgovoran za čuvanje tih dokumenata.

Tko je izvršitelj, a tko voditelj obrade?

U ovom slučaju oba centra za pokuse i sponzori donose važne odluke u vezi s načinom obrade osobnih podataka koji se odnose na klinička ispitivanja. U skladu s tim, mogu se smatrati zajedničkim kontrolorima podataka. Odnos između sponzora i sudskih centara mogao bi se različito tumačiti u onim slučajevima u kojima sponzor određuje svrhu i bitne elemente sredstava, a istraživaču ostaje vrlo uska margina.